

관리인의 업무지침(업무처리기준)

제1조(목적) 이 지침은 관리인의 업무수행에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기본원칙) 관리인은 조합의 업무집행·재산관리 등을 함에 있어서 법과 지침을 준수하여야 하며 이 지침 등에서 규정하지 아니한 사항에 대해서는 관련법령 및 조합의 정관 등을 준수하여 관리업무를 수행하여야 한다.

제3조(관리인의 권한) 관리인은 조합업무 전반에 대한 포괄적인 대표권 내지 대리권을 가지며, 업무를 집행하고 그 재산을 관리·처분할 수 있으며 조합의 업무에 관하여 재판상 또는 재판외의 모든 행위를 할 수 있다.

제4조(관리인의 책임) ① 관리인은 그 직무를 수행함에 있어서 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하여야 한다.

② 관리인은 제1항의 규정에 의한 주의의무를 해태한 때에는 이해관계인에 대하여 연대하여 손해배상의 책임을 지며, 그 직무에 관하여 타인에게 손해를 끼쳤을 경우에도 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제5조(관리업무 착수 등) ① 관리인은 해당 조합에 임점하여 농림축산식품부장관 명의의 관리인 선임명령서를 제시하고 관리업무에 착수하여야 한다.

② 관리인은 제1항의 규정에 의한 관리업무 착수시 관리인 선임 전영업일을 기준으로 중요 실물과 업무 및 재산에 대하여 당해 조합장과 인계인수를 하여 책임소재를 명확히 하여야 한다.

제6조(변경등기) 관리인은 농림축산식품부장관의 관리인 선임에 관한 촉탁등기 완료 즉시 법인인감을 관리인인감으로 변경등기하여야 한다.

제7조(업무정지 공고 등) ① 관리인은 농림축산식품부장관이 조합 업무의 일부 또는 전부에 대하여 정지처분을 하였을 경우 업무정지 개시일에 농림축산식품부장관 명의의 업무정지 공고문(별첨 제6-1호 서식)과 관리인 명의의 채권·채무 신고 공고문(별첨 제6-2호 서식)을 주된 사무소 및 지사무소의 객장에 게시하고, 제2영업일 이내에 조합의 주된 사무소가 소재하는 지역 내에서 발간되는 일간신문에 공고내용을 게재하여야 한다.

② 관리인은 법 제18조에 의거 채권의 지급정지 등의 보험사고 발생 사

실을 관리기관에 통지하여야 한다.

- 제8조(재산 실제 조사)** ① 관리인은 농림축산식품부장관이 조합 업무의 일부 또는 전부에 대하여 정지처분을 하였을 경우 지체없이 법 제2조제3항에 의하여 농림축산식품부장관이 정한 「부채와 자산의 평가 및 산정기준」에 따라 조합의 재산을 실제 조사하여야 한다.
- ② 계약이전의 경우에는 관리인과 인수조합장이 공동으로 재산 실제 조사를 실시하여야 한다.
- ③ 관리인은 제7조제1항의 규정에 의한 채권·채무의 신고 또는 제10조의 이의신청 등에 대하여 조합에 책임이 있는 부분에 대하여는 재산 실제 조사 시 이를 반영하여야 한다.
- ④ 조합의 재산 실제 조사 기준일(이하 "실제 조사 기준일"이라 한다)은 관리업무 착수일 전 영업일로 한다.
- ⑤ 관리인은 필요한 경우 조합의 부담으로 외부 회계법인이나 감정평가법인에 재산 실제 조사를 의뢰할 수 있다.
- ⑥ 관리인은 조합의 재산 실제 조사 결과를 관리기관장을 거쳐 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제9조(채권·채무 조회) 관리인은 농림축산식품부장관이 조합 업무의 일부 또는 전부에 대하여 정지처분을 하였을 경우 실제 조사 기준일의 채권 및 채무 현황을 조합원·거래처별로 구분하여 기재한 잔액조회서(별첨 제6-3호서식)을 작성하여 조합원 및 거래처에 송부하여야 한다.

- 제10조(이의신청 등의 처리)** ① 관리인은 제7조제1항의 규정에 의한 채권·채무의 신고 또는 제9조의 규정에 의한 채권·채무 조회결과에 대한 이의신청이 있을 경우 이를 접수부(별첨 제6-4호서식, 제6-5호서식)에 기록 관리하여야 한다.
- ② 관리인은 (부외)채권·채무의 신고가 있을 경우 신고서(별첨 제6-6호, 제6-7호, 제6-8호 서식)와 증거자료 등을 함께 제출 받아야 한다.
- ③ 관리인은 제1항 및 제2항에 의해 접수된 채권·채무에 대해 사실여부를 조사하고 그 결과를 신고자에게 통보하는 것을 원칙으로 한다.

제11조(검사 등) 관리인은 관리업무 착수 후 지체없이 관리기관장에게 부실원인 및 위법·위규행위에 대한 검사 및 조사를 의뢰하고 사고관련자에 대한 문책 및 민형사상 조치를 하여야 한다.

제12조(관리업무 세부절차) 다음 각호의 관리업무 수행을 위한 세부절차는 관리기관장이 따로 정하는 바에 의한다.

1. 업무정지 개시 후의 업무
2. 재산 실제 조사
3. 계약이전
4. 사업양도
5. 합병
6. 부실원인 조사
7. 예금 대지급
8. 청산
9. 파산
10. 기타 관리업무 수행에 필요한 사항

제13조(보고) ① 관리인은 관리업무 착수 즉시 관리기관장을 거쳐 농림축산식품부장관에게 관리기관장이 정하는 표준서식에 의한 착수보고를 하여야 한다.

② 관리인은 관리기관장이 정하는 표준서식에 의한 관리업무현황을 매 월 관리기관장을 거쳐 농림축산식품부장관에게 보고하여야 한다.

제14조(관리업무 인수인계 등) ① 관리인은 당해조합이 합병으로 인한 소멸, 설립인가의 취소 또는 파산선고를 받은 경우에는 각각 합병조합장, 청산인 또는 파산관재인과 조합의 업무에 관하여 인수인계를 하여야 한다.

② 관리인은 다음 각호의 1을 기준일로 하여 제1항의 규정에 의한 인수인계를 하고 관리기관장이 정하는 표준서식에 의하여 농림축산식품부장관에게 관리업무결과를 제출하여야 한다.

1. 합병시 합병등기일 전 영업일
2. 설립인가의 취소시 취소처분일 전 영업일
3. 파산시 파산선고일 전 영업일